



PUTUSAN

Nomor 12365 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **DAFA ARYA FAHREZY bin RISMANTO;**
Tempat Lahir : Duri;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/8 Mei 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tegal Sari Perumahan Graha Asri II
Blok C 5, RT 003 RW 020, Kelurahan Air
Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten
Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 29 September 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 September 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidaair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12365 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bengkalis tanggal 5 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DAFA ARYA FAHREZY bin RISMANTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DAFA ARYA FAHREZY bin RISMANTO selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BM 4425 DAZ dengan Nomor Rangka MH1JMF217SK402519 dan Nomor Mesin JMF2E-1401597 atas nama Nova Sovia;
(Dikembalikan kepada Saksi Nova Sovia);
 - 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstacy warna *pink* motif granat dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y17 warna biru dengan Nomor IMEI 866589035965180 dan 866645037765505;(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Nabil Rahmatullah Wanda bin Ridwan);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12365 K/Pid.Sus/2025



4. Membebaskan kepada Anak DAFA ARYA FAHREZY bin RISMANTO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN BIs tanggal 6 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DAFA ARYA FAHREZY bin RISMANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai di Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BM 4425 DAZ dengan Nomor Rangka MH1JMF217SK402519 dan Nomor Mesin JMF2E-1401597 atas nama Nova Sovia;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nova Sovia;
 - 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstacy warna *pink* motif granat dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y17 warna biru dengan Nomor IMEI 866589035965180 dan 866645037765505;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Nabil Rahmatullah Wanda Bin Ridwan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2025/PT PBR tanggal 26 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bls tanggal 6 November 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Bls yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2025 Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Bls yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2025 dari Penasihat Hukum Anak tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2025 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 10 Desember 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 11 Desember 2025;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 12365 K/Pid.Sus/2025



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 1 Desember 2025 dan Penasihat Hukum Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 10 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 1 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 11 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhkan pidana yang lebih berat karena pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadilan dan tidak memberikan efek jera bagi Anak;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12365 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan mohon agar Anak dikembalikan kepada orang tua Anak untuk dilakukan pembinaan;
- Bahwa alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal baru dalam kasasi Terdakwa yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta yuridis yang relevan di persidangan dimana Anak bersama Saksi Nabil mengambil Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan mengantarkannya kepada Yohin Yuhendo dengan dijanjikan upah oleh Saksi Nabil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butirnya, dengan demikian perbuatan Anak bermufakat jahat dengan Saksi Nabil sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena dalam menjatuhkan pidana *judex facti* telah mempertimbangkan secara komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan pula telah mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan rekomendasi pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dituangkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 12365 K/Pid.Sus/2025



dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya agar terhadap Anak dijatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga dengan tetap memperhatikan pendidikan dan perilaku Anak agar kedepan kehidupan Anak menjadi lebih baik;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum dan Anak harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Anak tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS** dan Pemohon Kasasi I/**Anak DAFA ARYA FAHREZY bin RISMANTO** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **19 Desember 2025** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 12365 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Hamsurah, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/
Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
Ttd/
Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12365 K/Pid.Sus/2025